

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 626/2530	นางสาวบังอร ตรงประดิษฐ์	โจทก์
	นางสาวมะลิ สุภาวรรณ กับพวก	ผู้ร้อง
	นายเคียง เอง ชุน หรือเดียว เอง ชุน	
	กับพวก	
		จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นางสาวพัฒนา โยธินพัฒนา กับพวก	จำเลย
	นางสาวมะลิ สุภาวรรณ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายลี เขียวชิง ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 132

ความว่า ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่รับคำคู่ความไว้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2529 บัดนี้โจทก์จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลได้พิพากษาตามยอมแล้ว ผู้ร้องไม่ประสงค์ที่จะขอเข้าเป็นคู่ความในคดีนี้ต่อไป จึงขอถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปรุดถอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์และทนายจำเลยต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 101 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 3)

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตศาลแรงงานกลางเรียกนางสาวพัฒนา โยธินพัฒนานายหาญชัยสุขวุฒิพงษ์และนาย

สถาพรจิตรานุเคราะห์ เข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามคำขอของโจทก์และให้เรียกว่าจำเลย
ที่ 10 จำเลยที่ 11 และจำเลยที่ 12 ตามลำดับ และต่อมาโจทก์ขอถอนฟ้องเฉพาะ
จำเลยที่ 12 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาต

สืบเนื่องจากผู้ร้องทั้งสามร้องสอดเข้ามาในคดีว่าผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้ถือหุ้นและ
เป็นกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันของพนักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2529/2530 เห็นว่าหาก
ศาลมีคำพิพากษาให้กองทุนต้องรับผิดชอบจ่ายเงินแก่โจทก์ ผู้ร้องในฐานะผู้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะต้องถูกบังคับตามคำพิพากษาจากเงินกองทุนที่ผู้ร้อง
ถือหุ้นอยู่ด้วย เป็นการจำเป็นเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้ร้องและกองทุนให้
ได้รับความรับรอง ค้ำครองตามกฎหมาย และเพื่อพิสูจน์ความผิดของโจทก์ที่ได้
กระทำผิดต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน อันเป็นเหตุให้กองทุนและผู้ร้องไม่
ต้องรับผิดชอบต่อไป และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงขอเข้ามาเป็นคู่
ความในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) และพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 ฯลฯ

ศาลแรงงานกลางสั่งคำร้องว่า คำร้องของผู้ร้องไม่มีเหตุตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) จึงไม่รับคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสามอุทธรณ์คำสั่ง

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายความของผู้ร้องทั้งสามซึ่งมีอำนาจ
ถอนฟ้องเป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสามถอนอุทธรณ์ได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความ

อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสามถอนอุทธรณ์ได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความ

(มานิช เพียรสนอง-จันทร์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>